ОРИГИНАЛ

Екз. 2

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

за предоставяне на концесия

за добив на подземни богатства – строителни материали - пясъци и чакъли,

от находище "ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ", област Хасково

Днес, 4 май 2001 година, в град София,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството - господин Евгени Стефанов Чачев, ЕГН [redacted], наричана в този ДОГОВОР за краткост КОНЦЕДЕНТ,

и

"АРТЕСКОС" АД - гр. Димитровград, област Хасково, вписано в Търговския регистър при Хасковски окръжен съд, том 3, стр. 195, по фирмено дело № 49/1991 г., представлявано от изпълнителния директор – г-н Божидар Петров Бонев, ЕГН [redacted], наричано в този ДОГОВОР за краткост КОНЦЕСИОНЕР,

като имат предвид, че:

- според чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, подземните богатства са изключителна държавна собственост и само държавата може да предоставя концесии върху подземните богатства;

- със Закона за концесиите са уредени условията и редът за предоставяне на концесии върху обекти публична държавна собственост;

- със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия е установен специален ред за предоставяне на концесия на предприятия, приватизирани по реда на Глава осма от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

- с Решение № 208 от 04.04.2001 г., обнародвано в Държавен вестник - бр. 36 от 12.04.2001 г., на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6 и чл. 7 и от Закона за концесиите и § 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите, чл. 5, т. 3 и чл. 7, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Министерският съвет е взел решение за предоставяне на концесия на "АРТЕСКОС" АД – търговско дружество по смисъла на § 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и

- с т. 11 на Решение № 208 от 04.04.2001 г., обнародвано в Държавен вестник - бр. 36 от 12.04.2001 г., Министерският съвет е упълномощил министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договора за концесия с "АРТЕСКОС" АД,

сключиха настоящия договор, заедно с всички приложения, неразделна част от него, наричани за краткост ДОГОВОР, за следното:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18 във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ПРЗ на ЗЗЛД

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 5
II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА 5
III. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 5
IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА 6
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА 6
1. **Права на КОНЦЕСИОНЕРА** 6
2. **Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА** 7
3. **Права на КОНЦЕДЕНТА** 9
4. **Задължения на КОНЦЕДЕНТА** 10
VI. НАЧАЛЕН СРОК. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ 11
1. **Начален срок** 11
2. **Условия за осъществяване на концесията** 11
3. **Достъп до обекта на концесията** 13
4. **Задължителни подобрения** 13
VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ 13
VIII. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 15
IX. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 16
X. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА 19
XI. ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА 20
XII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА 21
XIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ 22
XIV. НАЧИНИ НА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 23

Навсякъде в документа подписите и кръгли печати/данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗКВКПИ във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА ***23***

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ ***25***

Приложение № 1 Координатен регистър - 1 лист ***27***

Приложение № 2 Схема на находището и номера на подробните точки на граничния контур на запасите в находището - 1 лист ***29***

Приложение № 3 Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение - 4 листа ***31***

Приложение № 4 Правила за отчитане на основните производствени разходи - 1 лист ***36***

Набързо в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. С настоящия ДОГОВОР, КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА, при условията на този ДОГОВОР, концесия с предмет особено право на ползване върху подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, във връзка с техния добив от находище "Долно Черковище", област Хасково, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема предоставената концесия, при условията на този ДОГОВОР, и се задължава да заплаща дължимото концесионно възнаграждение.

II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 2. (1) Предмет на концесия по този ДОГОВОР е предоставяне на особено право на ползване върху подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, във връзка с техния добив от находище "Долно Черковище", област Хасково, при условията на този ДОГОВОР, в рамките на концесионната площ, както е определена с Решение № 208 от 04.04.2001 г. година на Министерския съвет:

1. концесионна площ в размер 1875,564 дка по контура на запасите на находище "Долно Черковище" при граници с координати на точките от № 1 до 39 включително, съгласно схема на крайния контур на запасите на находище "Долно Черковище" и координатен регистър в координатна система "1970 г.";

2. подземните богатства – пясъци и чакъли, са с качества на суровина за направа на обикновени бетони и строителни разтвори.

(2) Координатите на точките на крайния контур на запасите в находището са дадени в координатен регистър - **Приложение № 1**, неразделна част от този ДОГОВОР. Координатите са в координатна система "1970 г.". Схемата на находището и номерата на точките на крайния контур на запасите в находището в М 1:10000 е **Приложение № 2**, неразделна част от този ДОГОВОР.

III. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА

Чл. 3. (1) Концесията по този ДОГОВОР се предоставя за срок от 15 (петнадесет) години, считано от датата на влизане в сила на ДОГОВОРА.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(2) Срокът на концесията може да бъде продължен по съгласие на страните по този ДОГОВОР при условията на чл. 3 от Закона за концесиите.

IV. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 4. Концесията по този ДОГОВОР се предоставя по силата на §5а от Допълнителните разпоредби на ЗППДОбП на КОНЦЕСИОНЕРА - "АРТЕСКОС" АД - Димитровград, без търг или конкурс.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА

1. Права на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 5. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните права:

1. право да ползва подземните богатства - пясъци и чакъли от находище "Долно Черковище", област Хасково, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**, за нуждите на производствената дейност в предприятието на търговско дружество "АРТЕСКОС" АД;
2. право да добива пясъци и чакъли от находище "Долно Черковище", област Хасково, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**, в обеми и при спазване на условията на съгласувани от Министерство на околната среда и водите работни проекти за добив и първична преработка за съответната година;
3. право на собственост върху добитото количество пясъци и чакъли от находище "Долно Черковище", област Хасково, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

4. право да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите пясъци и чакъли;

5. право да ползва за срока на концесията, в съответствие с разпоредбите на Закона за подземните богатства, съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището на пясъци и чакъли "Долно Черковище", област Хасково, в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**;

6. право да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, вкл. допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства само в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2**. В тези случаи държавата автоматично става собственик на информацията, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ има правото да я ползва само за свои нужди.

2. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:

1. **да заплаща** дължимите концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в този ДОГОВОР;

2. **да не прехвърля** на трети лица права и/или задължения по концесионния договор;

3. **да изготви и представи за съгласуване** от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в срок от 8 (осем) месеца, считано от датата на сключване на този ДОГОВОР, комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности за срока на концесията. Задължителна част от плана е цялостния работен проект за добив и първична преработка, чието съдържание

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

следва да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства. След съгласуването, комплексният план става неразделна част от този ДОГОВОР;

4. **да разработва и изпраща** в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, не по-късно от 30 октомври на предходната година, годишен работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяване на свързаните с концесията дейности през следващата година. Годишният работен проект става неразделна част от този ДОГОВОР след задължителното му съгласуване от министъра на околната среда и водите по Закона за подземните богатства. За календарната 2001 г. срокът за представяне на годишния работен проект е 31 май 2001 година;
5. **да информира** КОНЦЕДЕНТА за наложилите се последващи изменения на годишните работни проекти, след съгласуване с компетентните държавни органи;
6. **да разработва** находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
7. **да изземва** подземните богатства от земните недра при минимални загуби, обедняване и/или замърсяване като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;
8. **да спазва** съгласуваните годишни работни проекти за добив и първична преработка от находище "Долно Черковище";
9. **да допуска** по всяко време до концесионната площ контролни органи и оторизирани представители на КОНЦЕДЕНТА и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията във връзка с концесията;
10. **да води и предоставя** на КОНЦЕДЕНТА или посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

11. **да не предоставя**, без разрешение на КОНЦЕДЕНТА, геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията, на трети лица;
12. **да приеме и търпи**, при форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от КОНЦЕДЕНТА, да добиват и ползват съответното подземно богатство в границите на концесионната площ, където е предоставена концесията, без за това да му се дължи обезщетение или компенсация;
13. **да предоставя** текущо и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства, процента на загуби, повърхностните и подземни води;
14. **да не изгражда** сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземните богатства;
15. **да предвижда** в годишните работни проекти средства и мерки за рекултивация и опазване на околната среда и водите;
16. **да съгласува** предварително с компетентните органи по горите и земеделските земи извършването на нови разкривни работи и да спазва стриктно законите, регулиращи опазването и възстановяването на горите и земеделските земи;
17. **да разработва**, съгласува и използва добивни технологии, които намаляват използването на взривни вещества и създават по-малко вибрации, шум и други замърсители;
18. **да спазва** правилата за охрана и безопасност на труда и да използва технологии, които създават по-малко рискове от трудови злополуки и подобряват хигиената и условията на труда.

3. Права на КОНЦЕДЕНТА

Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права:

1. **да получава** дължимите концесионни възнаграждения в сроковете и при условията, определени в този ДОГОВОР;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

2. **право на собственост** върху всяка геоложка, инженерна, научно-технически и друга информация и документация във връзка с находището;

3. **да получава** регулярно и при поискване съществуващата геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация и информация за осъществяване на концесията;

4. **да контролира** изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ, и право да получава документи и информация от КОНЦЕСИОНЕРА;

5. **да прекрати** едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на основните задължения и условията на концесията, определени с решение на Министерския съвет № 208/04.04.2001 г. при условията на чл. 38 от този ДОГОВОР.

4. Задължения на КОНЦЕДЕНТА

Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:

1. **да не създава пречки** на КОНЦЕСИОНЕРА за осъществяване на правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и концесионния ДОГОВОР;

2. **да оказва съдействие** при осъществяване на концесията, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от КОНЦЕСИОНЕРА комплексен план и годишни работни проекти;

3. **да осигури достъп** до подземните богатства – пясъци и чакъли, във връзка с осъществяване предмета на концесията, при условията на този ДОГОВОР и на българското законодателство.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

VI. НАЧАЛЕН СРОК. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

1. Начален срок

Чл. 9. Началният срок на концесията е датата на влизане на този ДОГОВОР в сила. Всички срокове по ДОГОВОРА се отчитат в календарни дни.

2. Условия за осъществяване на концесията

Чл. 10. (1) Добитите пясъци и чакъли да се използват като суровина за нуждите и при направата на обикновени бетони и строителни разтвори. КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да продава добитите пясъци и чакъли и като строителни материали.

(2) Концесията следва да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга и съобразно този ДОГОВОР.

(3) При осъществяването на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва и следните условия:

1. да спазва действащото законодателство;
2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
3. да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по ОВОС;
4. да изготви, а при необходимост и да актуализира, проект за рекултивация на терените и след одобрението на проекта от компетентните органи, да изпълнява одобрените и изискуеми рекултивационни мероприятия;
5. да изпълнява съгласуваните с КОНЦЕДЕНТА комплексен план и годишни работни проекти;

Навеляване в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

6. да изземва последователно запасите от подземни богатства, съгласно приетата в работните проекти система за експлоатация на находището;

7. да включва в работните проекти за добив и първична преработка процента на допустимите загуби и обедняване (замърсяване) и необходимите мерки за тяхното намаляване;

8. да съгласува с Министерство на околната среда и водите оставянето на загуби от подземни богатства, непредвидени в работните проекти, поради минно-технически и/или геоложки причини;

9. да съгласува с Министерство на околната среда и водите предложения за ликвидиране или временно спиране (консервиране) на участъци от находището, поради изчерпване на запасите или поради други причини.

Чл. 11. (1) Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

(2) Всички действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, следва да се извършват само с технически изправни уреди, апаратури и/или съоръжения.

(3) Уреди, апаратури и/или съоръжения, с които се извършват каквито и да е действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, следва да отговарят на БДС.

Чл. 12. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да застрахова обекта на концесия, съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗК, конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука", за всички действия и/или дейности във връзка с концесията, според действащото законодателство.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 13. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ не носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли в следствие на този договор.

(2) Ако което и да е лице предяви пряко или непряко каквито и да е претенции спрямо КОНЦЕДЕНТА за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на този ДОГОВОР и които се дължат на виновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, то КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оневини КОНЦЕДЕНТА и да овъзмезди щетите.

3. Достъп до обекта на концесията

Чл. 14. (1) В случаите, когато осъществяването на концесията и изпълнението на този ДОГОВОР се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да предприеме самостоятелно правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това КОНЦЕДЕНТА.

(2) В случаите по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да поиска от КОНЦЕДЕНТА да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията.

(3) КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава да извърши действията по предходната алинея, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

4. Задължителни подобрения

Чл. 15. За осъществяване на концесията по този ДОГОВОР не се изискват задължителни подобрения.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл. 16. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки:

1. гаранции за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор, и
2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични.

(3) Гаранциите за изпълнението на паричните задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка:

1. за 2001 година гаранцията е в размер 30% (тридесет на сто) от сумата, определена съгласно **Приложение № 3** към този ДОГОВОР, въз основа на реално постигнатите резултати за производството, реализацията и извършените разходи за календарната 2000 г. и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА в срок до 31 май 2001 г.;
2. за всеки следващ отчетен период, определен по чл. 24, ал. 1, т. 1 от този ДОГОВОР, гаранцията е в размер 30% (тридесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходния период и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок след периода на плащане;
3. банковата гаранция по т. 1 следва да бъде валидна до 28 февруари 2002 г., а гаранциите по т. 2 следва да бъдат валидни в срок до 60 (шестдесет) дни от изтичането на съответния отчетен период.

(4) Гаранцията за изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява всяко шестмесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение.

(5) Сумите по ал. 4 се начисляват считано от 1 януари 2001 година.

(6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията.

(7) Средствата в сметката по ал. 4 ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани само за целите по ал. 4.

(8) При откриване на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 из з, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА;

2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда.

(9) В едномесечен срок от подписване на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията на всички предходни разпоредби.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 17. При реализирането на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва всички действащи норми и нормативи, регулиращи опазването на околната среда и водите, мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията.

Чл. 18. При разработването на комплексния план и годишните работни проекти, КОНЦЕСИОНЕРЪТ, след необходимото съгласуване с компетентните органи, е длъжен да отразява предписаните от КОНЦЕДЕНТА мерки за подобряване на условията за опазване на околната среда и рекултивацията.

Чл. 19. По силата на този ДОГОВОР, КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма каквито и да е права по отношение на други обекти, подлежащи на концесия съгласно чл. 4 и дейности по чл. 5 от Закона за концесиите, с изключение на предоставените му по този ДОГОВОР или по други концесионни договори.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 20. (1) При констатиране на обекти, подлежащи на концесия съгласно чл. 4 от Закона за концесиите, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно да уведоми КОНЦЕДЕНТА и да предприеме необходимите действия за опазване и съхраняване на обектите.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява възможност за всички трети лица получили концесия за други обекти, извън предмета на този ДОГОВОР, попадащи в границите на концесионната площ, определени с координати, съобразно координатен регистър - **Приложение № 1,** и съобразно схема - **Приложение № 2,** да реализират правата си.

Чл. 21. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този ДОГОВОР по взаимно съгласие, както и да прекратят ДОГОВОРА предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.

(2) В случаите на ал. 1, министърът на регионалното развитие и благоустройството отправя до КОНЦЕСИОНЕРА писмено предизвестие за прекратяване на ДОГОВОРА в подходящ срок.

(3) При възникване на опасностите по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) При прекратяване на ДОГОВОРА в случаите по ал. 1, на КОНЦЕСИОНЕРА се дължи обезщетение, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

IX. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 22. Срещу предоставената концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА определено съгласно този ДОГОВОР възнаграждение - концесионно възнаграждение.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 23. Формирането на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на приложените към този ДОГОВОР Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (**Приложение № 3** от този ДОГОВОР) и Правила за отчитане на основните производствени разходи (**Приложение № 4** от този ДОГОВОР), и разпоредбите на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.).

Чл. 24. (1) Концесионното възнаграждение се определя, както следва:

1. периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, дължими на шестмесечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ съответния период;
2. отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;
3. размерът на възнаграждението по т. 1 се определя конкретно за всяка шестмесечна вноска като сума от:

3.1. пет на сто върху стойността, определена съгласно чл. 3 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато суровината се реализира директно, без преработка и

3.2. пет на сто върху стойността, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато суровината се реализира след преработка.

4. размерът на концесионното възнаграждение по т. 3 за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 7 200 куб. м произведена продукция и концесионното възнаграждение на 1 куб. м краен продукт за предходното шестмесечие;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък от 1 000 лева.

6. Концесионното възнаграждение по т. 1 се дължи от КОНЦЕСИОНЕРА от 1 януари 2001 г., при условие, че същият е внесъл дължимите по Закона за местните данъци и такси суми за календарните 1998, 1999 и 2000 г.

7. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава в седемдневен срок от сключването на този ДОГОВОР да удостовери пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, че за календарните 1998, 1999 и 2000 г. е внесъл дължимите такси по Закона за местните данъци и такси.

8. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни условието по т. 7, същият е длъжен в 30-дневен срок от сключването на този ДОГОВОР, да внесе концесионни възнаграждения за 1998, 1999 и 2000 г., определени по реда на чл. 24 от този ДОГОВОР, считано от датата на влизането му в сила.

(2) Размерът на възнагражденията по т. 3 и т. 4 се определя на база отчет, изготвен по образец – **Приложение № 3** от този ДОГОВОР;

(3) Основните производствени разходи, участващи при определяне на концесионното възнаграждение по ал. 1, се отчитат съгласно "Правила за отчитане на основните производствени разходи" – **Приложение № 4** от този ДОГОВОР.

(4) Сумите по дължимото концесионно възнаграждение постъпват по сметка, посочена от КОНЦЕДЕНТА;

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да представи, в 30 (тридесет) дневен срок след изтичането на всеки отчетен период, в Министерство на регионалното развитие и благоустройството отчета по ал. 2.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

X. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл. 25. В рамките на предоставените му права по този ДОГОВОР, единствено КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да добива пясъци и чакъли в рамките на находище "Долно Черковище".

Чл. 26. КОНЦЕСИОНЕРЪТ става собственик на добитото количество пясъци и чакъли и може да го използва при условията на този ДОГОВОР.

Чл. 27. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите, които има право само той да извършва, съгласно този ДОГОВОР.

(2) При необходимост, за реализирането на правата си по ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да иска съдействие от КОНЦЕДЕНТА.

Чл. 28. За осъществяването на концесията, предмет на този ДОГОВОР, не се искат инвестиции от страна на КОНЦЕДЕНТА.

Чл. 29. (1) Всички инвестиции в района на находището, ако и доколкото се извършват, са за сметка и на риск на КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕНТЪТ придобива право на собственост върху всяко подобрение или по приращение от момента на тяхното възникване.

(2) При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА.

(3) Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се дължи.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

XI. ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРАВА

Чл. 30. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да се разпорежда по какъвто и да е начин с концесията и свързаните с нея права и задължения, освен при условията на чл. 25 от Закона за подземните богатства.

Чл. 31. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесия.

Чл. 32. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.

Чл. 33. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този ДОГОВОР на трети лица.

(2) Прехвърлянето на правата по този ДОГОВОР не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

(3) Прехвърлянето на правата по този ДОГОВОР е основание за едностранно прекратяване на ДОГОВОРА от страна на КОНЦЕДЕНТА без да се дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

Чл. 34. (1) Сключването на договори, с които КОНЦЕСИОНЕРЪТ възлага на свои подизпълнители - физически и/или юридически лица, да изпълняват негови права и/или задължения по този ДОГОВОР, от негово име и за негова сметка не съставлява нарушение на ДОГОВОРА, съгласно чл. 33.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да съобразява договорите си с подизпълнители с изискванията на този ДОГОВОР.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

XII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) За неизпълнение на този ДОГОВОР ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение както на преки разпоредби на този ДОГОВОР, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или съседните обекти - например защитени територии, резервати, минерални води и пр.

(2) Привличането на подизпълнители не освобождава КОНЦЕСИОНЕРА от задълженията му по този ДОГОВОР. Неизпълнение на задължение по този ДОГОВОР е налице при действие и/или бездействие, както от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, така и на негов подизпълнител.

Чл. 36. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира от страните по ДОГОВОРА или от определени от тях лица.

Чл. 37. (1) При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта.

(2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 30% (тридесет на сто).

(3) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Нарсяъ ще в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 из с. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 38. (1) При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.

(2) При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие.

Чл. 39. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението.

(2) При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие.

XIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ

Чл. 40. (1) Контролът по изпълнението на този ДОГОВОР се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява достъп за осъществяване на необходимия контрол.

(3) Когато стойността (базата) за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответния отчетен период е по-ниска от стойността за предходния отчетен период, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да приложи към отчета по чл. 24, ал. 2 подробна обосновка и разчети по показателите, формиращи стойността. В този случай КОНЦЕДЕНТЪТ може да поиска представянето на допълнителна информация от страна на КОНЦЕСИОНЕРА.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Прочетено и съгла
за КОНЦЕДЕНТА:

Чл. 41. (1) Страните по този ДОГОВОР създават концесионен съвет - договорен орган по концесията, изграден от пропорционално представени представители на КОНЦЕДЕНТА и КОНЦЕСИОНЕРА.

(2) В 3 (три) месечен срок от датата на подписване на ДОГОВОРА, всяка от страните ще определи по 1 (един) свой представител и писмено ще уведоми другата за това.

(3) Основните функции на концесионния съвет са:

1. осигуряване на съдействие при реализирането на контрола по този ДОГОВОР;
2. уточняване на спорните въпроси, възникнали между страните;
3. уточняване на комплексния план и годишните работни проекти;
4. съгласуване на действията, които следва да се направят от КОНЦЕСИОНЕРА.

(4) Концесионният съвет взима решенията си с постигане на съгласие на всички негови членове. Концесионният съвет не може да взима решения в противоречие на нормативните актове, този ДОГОВОР или с които се променят условията на ДОГОВОРА.

XIV. НАЧИНИ НА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 42. (1) Споровете между страните се решават по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие, всяка от страните има право да отнесе въпроса по реда на ГПК пред Софийски градски съд.

(3) Приложимото право е българското материално и процесуално право.

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл. 43. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени в ДОГОВОРА.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано

Чл. 44. Освен в предвидените в Закона за подземните богатства и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с 3 (три) месечно писмено предизвестие от която и да е от страните при:

1. съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия, които го правят негоден за направа на обикновени бетони и строителни разтвори;
2. промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете, промяна на речни корита и др.;
3. промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия.

Чл. 45. По взаимно съгласие, при възникване на условията, предвидени в т. 1-3 на чл. 44, вместо прекратяване страните могат:

1. да спрат действието на ДОГОВОРА до възстановяване на фактическата обстановка;
2. да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка;
3. да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, както и стойността на възстановяването, с която да се намали концесионното възнаграждение за определен период от време.

Чл. 46. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи.

Чл. 47. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи.

Чл. 48. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 49. За целите на този ДОГОВОР форсмажорни обстоятелства са: пожар, наводнение, земетресение, военни действия, блокада и държавен преврат.

Чл. 50. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР ще се извършват в писмена форма от надлежно оторизирани представители.

(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

За КОНЦЕДЕНТА:

гр. София 1202
ул. "Кирил и Методий" № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министър на регионалното развитие и благоустройството
факс: (02) 987 25 17

За КОНЦЕСИОНЕРА:

гр. Димитровград
ул. България" 3 №43
"Брисеко" АД

факс:

(3) За документирано изпратени ще се считат изпратените писмени съобщения с телеграма или препоръчана поща на посочения адрес или на посочения номер на телефаксен апарат.

(4) При промяна на адреса или номера на телефаксния апарат, страната е длъжна да уведоми другата в тридневен срок. При неизпълнение на това задължение ще се счита, че съобщение, изпратено на последно посочения адрес или номер на телефаксен апарат е надлежно изпратено.

Чл. 51. Всички документи при или по повод изпълнението на този ДОГОВОР следва да се изготвят на български език.

Чл. 52. За неуредените в този ДОГОВОР случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл. 53. Изменения и допълнения на този ДОГОВОР се правят само в писмена форма, чрез подписване на двустранни споразумения - анекси.

Прочетено и съгласу
за КОНЦЕДЕНТА:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 54. ДОГОВОРЪТ влиза в сила от 02.12.1998 г.

Този ДОГОВОР, заедно с всички приложения - неразделна част от него, се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра на български език - два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

Всеки екземпляр от ДОГОВОРА, заедно с всички приложения - неразделна част от него, съдържа 38 (тридесет и осем) листа, включително разделителните и заглавните, надлежно заверени от страните.

КОНЦЕДЕНТ: **КОНЦЕСИОНЕР:**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 1

Координатен регистър - 1 лист

1	4546543.50	9443250.48
2	4546290.25	9443155.24
3	4546728.38	9443367.29
4	4546872.70	9443550.14
5	4546963.34	9443840.46
6	4547037.21	9444093.80
7	4547199.36	9444252.23
8	4547150.21	9444427.11
9	4546963.36	9444410.93
10	4546760.97	9444371.79
11	4546578.67	9444311.56
12	4546404.84	9444212.01
13	4546177.84	9444114.64
14	4546049.47	9443854.08
15	4545851.21	9443562.38
16	4545605.59	9443475.23
17	4545459.68	9443447.00
18	4545280.25	9443465.41
19	4545026.69	9443456.90
20	4544741.88	9443448.96
21	4544419.19	9443380.96
22	4544181.98	9443273.89
23	4544035.77	9443118.26
24	4543938.80	9442932.09
25	4543880.44	9442770.65
26	4543817.84	9442607.53
27	4543892.60	9442560.59
28	4543990.23	9442485.31
29	4544141.52	9442560.04
30	4544303.76	9442645.72
31	4544442.81	9442759.44
32	4544649.16	9442854.93
33	4544816.65	9442963.18
34	4544986.07	9443090.46
35	4545178.37	9443172.71
36	4545427.39	9443250.56
37	4545585.94	9443257.69
38	4545764.34	9443254.41
39	4546025.75	9443220.10

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 19, ал. 6, изр. 1 от ДР на ЗЗЛД
от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 4, т. 1

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78 ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 2

Схема на находището и номера на подробните точки на граничния

контур на запасите в находището - 1 лист

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 3

Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение - 4 листа

ОБРАЗЕЦ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	
Подземно богатство:	
Концесионен договор от:	……..…… 2001 г.
Период на отчитане:	от……до……
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

Прочетено и съгл
за КОНЦЕДЕНТ

ФОРМА ОК 10

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

за периода от _____ до _____

(Чл. 3(1) и чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ бр. 59/1999 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНОТО КОЛИЧЕСТВО СУРОВИНА ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Общо количество използвана суровина (р. 8 от форма ОК 11)		
2.	Приходи от продажби (р. 16 от форма ОК 11)	лева	
3.	Разходи за преработка и технологичен транспорт (р. 11 от форма ОК 11)	лева	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение (р. 2 – р. 3)	лева	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	5
6.	Концесионно възнаграждение за използваното количество суровина (р. 4 х р. 5/100)	лева	
7.	Концесионно възнаграждение за единица (р.6 : р.1)		
II	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
8.	Количество суровина, прието като база за изчисляване на минималния размер	куб. м/6 м.	7 200
9.	Концесионно възнаграждение за единица от предходния отчетен период (р. 7 от форма ОК 10 за предходния отчетен период)		
10.	Концесионно възнаграждение, съгласно чл. 9 (1) от Методиката (р. 8 х р. 9)	лева	
11.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия	лева	1000

ДЪЛЖИМО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД *(най-голямата сума от р. 6, р. 10 и р. 11):* _____ *лева*

(…… лева)

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

_____
(име, фамилия, длъжност)

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 1 от ОТЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

ФОРМА ОК 11

Р А З Ч Е Т

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

отчетен период: от _____ до _____

	Показател	Мярка	Стойност
	А. ПРОИЗВЕДЕНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (ПЯСЪК, ФИЛЦ, ЧАКЪЛ) И ИЗПОЛЗВАНА СУРОВИНА ОТ НАХОДИЩЕТО ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД		
	1. Продадено количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) на други юридически и физически лица		
+	2. Използвано количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) от концесионера за собствено производство на бетон, циментов разтвор, варов разтвор и др.		
+	3. Използвано количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) в строителни работи, изпълнявани от концесионера		
+	4. Налично количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) в края на отчетния период		
-	5. Налично количество строителни материали (пясък, филц, чакъл) в началото на отчетния период		
=	6. Произведено количество строителни материали (пясък, филц и чакъл) през отчетния период		
+	7. Продадено количество непреработена суровина (баластра, пясък) и МИОЗ на други юридически и физически лица		
=	**8. Общо количество използвана суровина от находището през отчетния период**		

	Б. РАЗХОДИ ЗА ПРЕРАБОТКА		
	9. Разходи за трошене, пресяване и промиване на фракции *(посочва се кредитния оборот по сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Трошене, пресяване и промиване")*	лева	
+	10. Разходи за технологичен транспорт *(посочва се кредитния оборот по сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Технологичен транспорт")*	лева	
=	**11. Общо разходи за преработка и технологичен транспорт през отчетния период**	**лева**	

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

	В. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ		
	12. Приходи от продадените количества строителни материали (пясък, чакъл, филц) на други юридически и физически лица	лева	
	13. Приходи на 1 тон (куб. м) продадени строителни материали *(р. 12 : р. 1)*		
	14. Разчетни приходи за произведеното количество строителни материали *(р. 6 х р. 13)*	лева	
+	15. Приходи от продажби на непреработена суровина (баластра, пясък) и МИОЗ	лева	
=	**16. Общо приходи през отчетния период**	**лева**	

Декларирам, че изходните данни, посочени на редове №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 и 15 във форма ОК 11, са верни.

Дата:_____ Печат: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

_____
(име, фамилия дължност)

	Към отчета се прилагат:
1.	1.1 Справка–извлечение от сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Трошене, пресяване и промиване"; 1.2 Справка–извлечение от сметката за отчитане на основните производствени разходи по технологична фаза "Технологичен транспорт".
2.	Концедентът може да изиска от концесионера допълнителна информация, обосновки и разчети по показателите във форма ОК 11, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.
3.	"В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, свързана с използване на допълнително количество суровина от находището, той е длъжен да уведоми концедента преди началото на дейността с оглед на определяне на схемата, по която ще се изчислява концесионното възнаграждение" (чл. 9, ал. 2 от Методика за определяне на конкретния размер на КВ за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, ДВ бр. 59/1999 г.).

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ПЗР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 4

Правила за отчитане на основните производствени разходи -

1 лист

П Р А В И Л А

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1. Основните производствени разходи за трошене, пресяване и промиване на добитата суровина и основните производствени разходи за технологичен транспорт се отчитат разделно (без натрупване от предходни технологични фази) по счетоводни сметки:

1.1. Сметка 6111 "Разходи за трошене, пресяване и промиване"

1.2. Сметка 6112 "Разходи за технологичен транспорт".

2. При съставяне на индивидуалния сметкоплан на дружеството номерата и наименованията на сметките могат да бъдат различни от посочените.

3. Аналитичното отчитане по сметки 6111 и 6112 може да се организира по статии на калкулацията, определени от концесионера.

4. По сметка 6112 "Разходи за технологичен транспорт" се отчитат основни производствени разходи, свързани с:

- транспорт на добитата суровина от находището до трошачно–миячна–сортировъчна инсталация (ТМСИ) или до пресевно-сортировъчна инсталация (ПСИ), когато добитата суровина се продава и/или използва след преработка;
- транспорт на добитата суровина от находището до работната площадка, от която се извършват продажби на добита суровина без допълнителна преработка.

5. По сметка 6111 "Разходи за трошене, пресяване и промиване" се отчитат основни производствени разходи за дейностите, посочени в следващата таблица:

Счетоводна сметка	Шифър	Технологични дейности
Сметка "Разходи за трошене, пресяване и промиване"	6111	***Трошене, пресяване, промиване и отделяне***
		Претрошаване в челюстни и конусни трошачки
		Пресяване през стационарни сита
		Вторично претрошаване
		Транспорт с ГТЛ
		Транспорт с автомобили на готовия продукт до депо
		Водоснабдяване на пресевен възел
		Отвеждане на замърсените води в хвостохранилище
		Почистване на хвостохранилището

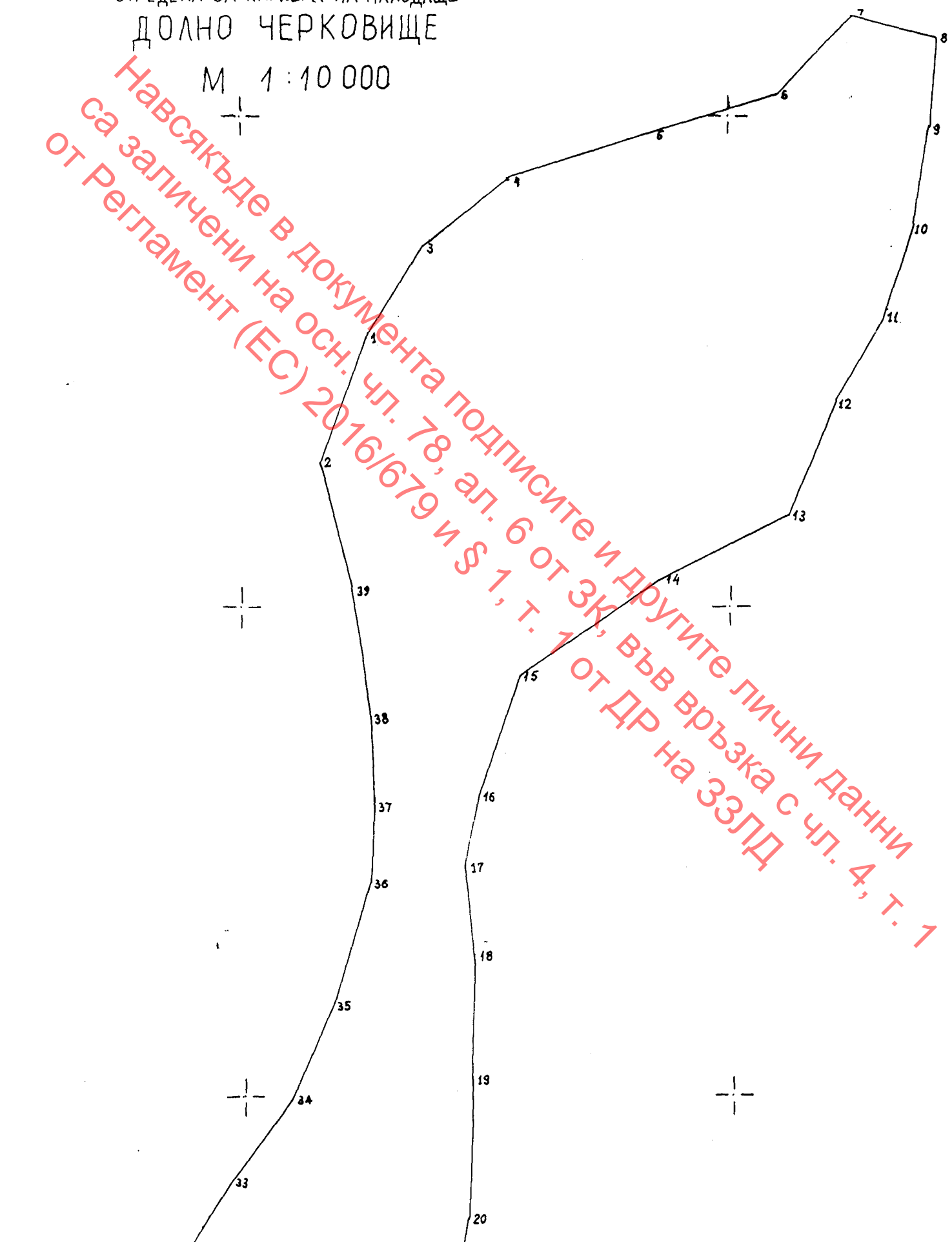
Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

С Х Е М А

НА КРАЙНИЯ КОНТУР НА ЗАПАСИТЕ И ПЛОЩТА ОТРЕДЕНА ЗА КАРИЕРА НА НАХОДИЩЕ

ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

М 1:10 000



Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД